

# 권 고

제 목 중소기업자간 경쟁제품 확인절차 보완 필요

소 관 부 서(기관) ▲▲▲▲처

조 치 부 서(기관) ▲▲▲▲처

내 용

## 1. 업무 개요

▲▲▲▲처는 각 부서 및 소속기관의 구매요청을 조달시스템으로 접수하여 계약관련 법령 등에 따라 조달업무를 수행하고 있다.

## 2. 판단 기준

정부는 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」(이하 “「법률」”이라 한다)에 따라 중소기업의 판로 확대가 필요한 제품을 중소기업자간 경쟁제품(이하 “경쟁제품”이라 한다)으로 지정<sup>1)</sup>하고 공공기관이 경쟁제품을 구매할 경우 「법률」에서 정한 의무사항<sup>2)</sup>을 준수하도록 하고 있다.

그런데 경쟁제품은 그 종류가 많고 목록이 수시로 변동<sup>3)</sup>되기 때문에 구매요청 품목이 경쟁제품에 해당되는지 여부를 계약담당자가 매번 확인하기가 쉽지 않으므로 계약담당자 뿐만 아니라 각 부서 및 소속기관에서도 구매요청 시 경쟁제품 여부를 확인하는 절차를 마련하는 것이 합리적이다.

1) 「법률」 제6조(중소기업자간 경쟁 제품의 지정)에 따라 중소벤처기업부 장관이 지정함.

2) 「법률」 제7조(경쟁제품의 계약방법) 및 제9조(직접생산의 확인 등)에 따르면 경쟁제품을 구매할 때에는 제한경쟁 또는 지명경쟁 입찰방식으로 하고 직접생산 여부를 확인해야 하며, 입찰이 아닌 1천만원 이상 수의계약일 때도 직접생산 여부를 확인해야 함.

3) 2020. 1. 29, 기준 611종을 경쟁제품으로 지정하고 있으며 연간 적게는 2회에서 많게는 4~5회 변경 되고 있음.

### 3. 감사결과 확인된 문제

조달시스템 구매요청 시 장애인생산품, 녹색제품 등 공공구매 가능 여부는 각 부서나 소속기관에서 자체 검토한 결과를 첨부하도록 하여 구매요청자와 계약담당자가 함께 확인하는 절차가 마련되어 있으나 경쟁제품의 경우는 이와 유사한 절차가 마련되어 있지 않다.

그 결과 계약담당자가 경쟁제품을 잘못 확인할 경우 「법률」 미준수로 인해 공기업의 사회적 책무를 이행하지 못할 우려가 있다.

**관련부서(기관) 의견** ▲▲▲▲처는 감사결과를 수용하면서 중소기업자간 경쟁제품 해당 여부를 각 부서나 소속기관에서도 확인할 수 있도록 조달시스템의 구매요청 화면 등에 관련 안내문을 공지하겠다는 의견을 제시하였다.

#### 조치할 사항

▲▲▲▲처장은

구매 요청 시 각 부서나 소속기관에서도 중소기업자간 경쟁제품 해당 여부를 확인할 수 있도록 조달시스템에 안내문을 공지하시기 바랍니다.(권고)